

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 486/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายไอยี แซ่เหี้ยว กับพวก

จำเลย

นายวรนิติ์ วัฒนธน์ ทนายจำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 3 พังเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2534 ครบกำหนดฎีกาวันที่ 18 มกราคม 2535 ฎีกาของจำเลยที่ 3 เกินกำหนด 1 เดือน จึงไม่รับฎีกาของ จำเลยที่ 3

ผู้ร้องซึ่งเป็นทนายจำเลยที่ 3 เห็นว่า การที่ผู้ร้อง ได้ยื่นฎีกาเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2535 นั้น เนื่องจากเมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2535 ผู้ร้องได้ไปติดต่อยื่นคำร้อง ขอคัดสำเนาภาพถ่ายคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เพื่อนำไปประกอบ การเขียนฎีกา โดยผู้ร้องระบุอ้างในคำร้องว่าศาลอาญา อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 3 พัง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2534 อันเป็นวันที่น้องชายของจำเลยที่ 3 ได้แจ้ง แก่ผู้ร้อง แต่เจ้าหน้าที่ศาลอาญาผู้รับคำร้องได้แจ้งแก่ ผู้ร้องว่า คดีนี้ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยพิง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2535 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ ผู้ร้องเข้าใจโดยสุจริตว่าครบกำหนดยื่นฎีกาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 อันเป็นวันที่จำเลยที่ 3 ยื่นฎีกาต่อศาล ดังกล่าว ฎีกาของจำเลยที่ 3 เป็นปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งควรที่ศาลฎีกาจักได้ วินิจฉัย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 39 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 มีความผิดฐานมี
เฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อ จำหน่าย และจำหน่ายเฮโรอีน การกระทำของ
จำเลยเป็นกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบท ซึ่งมีโทษเท่ากันจึงขอให้ลงโทษตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรค 2 สถานเดียว ลงโทษ
จำเลยที่ 1, 2, 3 และ 4 ประหารชีวิต ส่วนจำเลยที่ 5 นั้นพิเคราะห์ตามพฤติการณ์แห่ง
คดีแล้วเห็นสมควรลงโทษจำคุกตลอดชีวิต จำเลยที่ 1, 2, 4, และ 5 ให้การรับสารภาพ
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งและคำให้การชั้นจับกุมของจำเลยที่
3 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม คงลงโทษ
จำเลยที่ 1, 2, 3 และ 4 จำคุกตลอดชีวิต ลงโทษจำเลยที่ 5 จำคุก 25 ปี เฮโรอีนของ
กลางให้ริบ

จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 38)

ทนายจำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 39 แผ่นที่ 2-4)

คำสั่ง

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 3 ฟัง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2534 จำเลยที่ 3 ยื่นฎีกาเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งเดือนนับจากวันดังกล่าว เป็นฎีกาที่ไม่
ชอบจะรับไว้พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 ที่ศาล
ชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 3 พัง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2534 จำเลยที่ 3 ยื่นฎีกาเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งเดือนนับจากวันดังกล่าว เป็นฎีกาที่ไม่ชอบจะรับไว้พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 216 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ